

1517228-45.2017.8.26.0477

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIELE SANTOS MATOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

JOSIELE SANTOS MATOS foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, porque, no dia 05 de março de 2017, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1517228-45.2017.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517228-45.2017.8.26.0477

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIELE SANTOS MATOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

JOSIELE SANTOS MATOS foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, porque, no dia 05 de março de 2017, por volta das 12h30min, no interior do Centro de Detenção Provisória de Praia Grande, na Rua Serra Leoa, nº 300, bairro Trevo, nesta Comarca, trazia consigo e transportava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada, citada e apresentou defesa prévia (fls. 72/73), sendo recebida a denúncia (fls. 75).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e decretada a revelia (fls. 114 e 185).

Em alegações finais (fls. 187/191 e 195/217), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição ante a ilicitude da prova ou, em caso de condenação, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, incabível o reconhecimento de ilicitude da prova por realização de revista íntima vexatória, pois, para além das alegações defensivas, o procedimento foi realizado de modo regular pelas agentes de segurança penitenciária, tendo estas recebido denúncia de que a ré tentaria entrar com drogas na unidade prisional, emergindo a suspeita das agentes prisionais para realização da revista pessoal íntima.

Ademais, à época dos fatos, não havia scanner na unidade prisional, obrigando, assim, as agentes a procederem com a revista íntima, inclusive porque, "caso haja fundadas suspeitas de o visitante do presídio estar portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, o que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana. Contudo, não há como olvidar que tal procedimento deve ser realizado dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo" (STJ -6ª Turma, REsp1789330/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, , j. 17.12.2019, DJe12.02.2020).

No mais, a materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio de auto de exibição e apreensão (fls. 04 e 24) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 36/37).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor da acusada.

A ré não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, sendo, pois, decretada sua revelia.

A agente penitenciária Celina, em juízo (fls. 114), relatou que não se recorda do ocorrido ante o número de ocorrências semelhantes.

A agente penitenciária Ana Paula, em juízo (fls. 184), relatou que, no dia dos fatos, recebeu denúncia informando que a ré entraria na unidade prisional com drogas. Declarou que realizou revista na ré, tendo esta afirmado que não tinha drogas guardadas. Mencionou que a acusada estava muito nervosa, aparentando estar com drogas escondidas em seu corpo. Afirmou que, posteriormente, a ré confessou estar com drogas escondidas. Salientou que indagou se ela gostaria de retirar as drogas em hospital; porém, a acusada retirou as drogas na unidade prisional. Salientou que a unidade prisional não dispunha de scanner corporal, assim como todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo. Asseverou que a revista era realizada na fila, sendo revistada blusa e calça. Relatou que determinou que a ré realizasse agachamento; todavia, as drogas não saíram. Por derradeiro, declarou que a ré foi separada das demais visitas para a realização da revista.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, os elementos processuais são mais que suficientes para embasar edito condenatório pela traficância, já que as provas foram certas, seguras e harmônicas, a designar de maneira clara que a acusada tentou ingressar com drogas no Centro de Detenção Provisória desta urbe.

Dessa forma, ante as provas produzidas nos autos, que demonstram de maneira clara, certa e segura, a responsabilidade criminal da acusada pelos fatos descritos na denúncia, considero a ré como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade na conduta da ré, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade; e demais

circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Reconheço a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, eis que os fatos se passaram no interior de estabelecimento prisional, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Por fim, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que a ré é primária e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo.

Ante o quantum de pena aplicado, em consonância com o parecer ministerial, a pena privativa de liberdade poderá ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo da Execução (TJ/SP - Apelação Criminal nº 0001387-53.2014.8.26.0586; Apelação Criminal nº 0000027-77.2014.8.26.0491; Apelação Criminal nº 0001218-61.2014.8.26.0620; Apelação Criminal nº 0105361-65.2014.8.26.0050; Apelação Criminal nº 0015310-08.2014.8.26.0050).

Ante o exposto, CONDENO a ré JOSIELE SANTOS MATOS, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput e seu § 4º, c/c o art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar multa no valor de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo.

Ante a condenação supra e tendo em vista que a ré permaneceu solta durante toda a instrução processual, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no livro do rol dos culpados. Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA